

1503976-78.2021.8.26.0268
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Estelionato
Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER
Comarca: Itapecerica da Serra
Foro: Foro de Itapecerica da Serra
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 29/12/2022
... valorados no presente momento.
Nesse sentido:

Apelação. Furto. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Condenação mantida. Reprimenda demasiadamente majorada (em 1/4), unicamente na segunda etapa, com fulcro na reincidência. Presença de cinco condenações ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapecerica da Serra
Foro de Itapecerica da Serra
1ª Vara
Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503976-78.2021.8.26.0268 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503976-78.2021.8.26.0268
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2009303/2021 - DEL.POL.JUQUITIBA, 15615713 - DEL.POL.JUQUITIBA, 1395/20/409 - DEL.POL.JUQUITIBA, 2009303 - DEL.POL.JUQUITIBA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Roberto Baltazar Godinho e outro

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos.
ROBERTO BALTAZAR GODINHO e RENATO OSCALINO DE ANDRADE já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, como incurso nas sanções previstas no 171, caput, e §2º, inciso I, do Código Penal.
Segundo a denúncia (fls. 164-166):

No dia 05 de dezembro de 2020, em horário incerto, na Estrada Ulisses Guimarães, s/n, Bairro Juquiazinho, na cidade de Juquitiba os denunciados, obtiveram, para si, vantagem ilícita no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em prejuízo das vítimas, FLORIANO RODRIGUES HOMEM e sua esposa LUZINETH BAYER DOS REIS HOMEM,

induzindo-os em erro, mediante o meio fraudulento a seguir descrito, consubstanciado na venda de bem alheio como próprio, conforme documentos de fls. 20/35 e comprovante de fls. 30.

A denúncia foi recebida (fls. 168-170), os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 198-200 e 218-219).

Reafirmado o recebimento da denúncia (fls. 251-252), foram ouvidas as vítimas, testemunhas e, ao fim, interrogados os réus.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. Quanto a dosimetria, em relação a Renato, fixação da pena no mínimo legal, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Em relação a Roberto, pediu o reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência, ante a existência de duas condenações, com regime inicial fixado no semiaberto e afastada a substituição da pena.

A defesa dos réus, por sua vez, às fls. 255-264, pugnou pela absolvição do réu Renato, alegando que ele não participou de qualquer negociação e que as vítimas nem ao menos o conheciam. Com relação ao réu Roberto, assevera que o acusado não tinha dolo em lesar as vítimas, tanto que ofereceu proposta de acordo, pois também teria sido vítima de terceiro.

É o relatório necessário.

Fundamento e decido.

Não havendo questões preliminares pendentes de análise, passo ao mérito.

A ação é procedente.

A existência do crime foi comprovada pelos documentos de fls. 20-25 e 26-28, além da prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, encontra-se bem delineada por intermédio da prova testemunhal arregimentada.

Vejamos a prova oral colhida.

A vítima FLORIANO RODRIGUES HOMEM contou que tinha o objetivo de comprar uma chácara, e estava procurando em imobiliárias, até que chegou a imobiliária de Rogério, que o levou na chácara. Gostou do local e começaram a fazer as negociações com Rogério e Baltazar. Foi pedido um sinal de 20 mil reais que a vítima conseguiu juntar e levou até um caseiro, sendo combinado que no momento de receber as chaves seria transferido outros 60 mil reais, o que foi feito. Após a transferência, foi buscar a chave no local, mas ficou das 8h até as 17h e ninguém apareceu. Depois disso desconfiou e começou a procurar a documentação, viu o número do documento e constava que a propriedade era de Patrícia e Walter, que disseram que o depoente teria sido vítima de um golpe. Rogério era o rapaz que tomava conta da imobiliária, que levou para mostrar a chácara. Baltazar é o Roberto. Renato é um dos filhos de Roberto, não teve contato direto com ele, ele não participou presencialmente das negociações, apenas pelo telefone junto com Roberto e Rogério. Renato tinha outra imobiliária e eles faziam transações juntos. O preço, o sinal, tudo isso foi tratado com Rogério e Baltazar (Roberto). Quando demonstrou interesse em comprar o imóvel disseram que o imóvel pertencia a eles, que podiam negociar, mas nunca citaram o nome da verdadeira proprietária, Patrícia. Conheceu o imóvel pois havia ido em outra chácara, essa tinha visto no Youtube, e nessa outra chácara foi-lhe sugerida a chácara que acabou tentando comprar. Entregou o sinal de 20 mil na imobiliária onde se encontravam Rogério e Baltazar. Os 60 mil foram transferidos na conta do senhor Rogério. No cartório foram feitos alguns documentos, sempre na presença de Rogério. Chegaram até Patrícia através de um documento que seu cunhado viu um tipo de um carimbo e conseguiu localizar pelo mapa que essa senhora residia em São Miguel Paulista, marcou de ir lá e conheceram os verdadeiros donos daquilo que tentavam adquirir. Não conseguiu reaver nada dos 80 mil reais que perdeu e não recebeu o sítio. Soube que Patrícia avisou ao caseiro do sítio para proibir novas visitas. Depois que descobriu que Patrícia era a proprietária a levou até a imobiliária e Roberto e Rogério não a reconheceram, tendo eles ficado sem palavras, não sabiam o que responder por terem sido pegos de surpresa. Reiterou que nunca encontrou ou tratou de negociação com Renato. Quando foi até Juquitiba ver a outra chácara, foi ver outras propriedades, e aí foi levado por Rogério até a chácara que

tentou comprar. Roberto chegou a dizer que tinha uma outra chácara que poderia adquirir, mas como já havia visto a outra chácara e disse que queria tentar adquirir aquela ali. Depois do boletim do ocorrência conversou com Rogério e ele disse que ficou surpreso pelo ocorrido.

A vítima LUZINETH BAYER DOS REIS HOMEM disse que foi com o marido ver uma chácara e lá Rogério disse que o proprietário desse imóvel era enrolado, mas que teria outra chácara para visitar que seria de negócio mais fácil. Negociaram o preço com Rogério e Roberto Baltazar. Eles diziam que iam vender a chácara, quando entregaram 20 mil reais, perguntaram para eles se não era preciso que os donos estivessem ali, e ambos disseram que não havia necessidade pois eles possuíam autorização. Não se lembra de ter assinado qualquer documento. Sempre estava junto no momento das negociações, mas quem ditava o rumo das negociações eram Rogério e Roberto. Quem pagou os 20 mil foram as vítimas, pagaram em dinheiro, e depois os 60 mil foram transferidos com ajuda de seus filhos. Não teve contato com Renato, que conversava Roberto e Rogério por telefone. Quando foram visitar a chácara, Rogério disse que era um local mais barato e a chácara era melhor. A transferência dos valores foi feita para a conta de uma mulher, cujo nome não se recorda, e também foram transferidos valores para a conta de Rogério. Rogério sempre dizia que o filho de Baltazar tinha comprado a chácara e estava vendendo. Ligavam para Renato e diziam que ele ia tentar tirar o caseiro do sítio. Após a elaboração da ocorrência chegaram a conversar com Rogério, que dizia que ia devolver o dinheiro, dizia que não sabia que o sítio não era de Renato.

A testemunha José Antônio Marques Barbosa disse que é cunhado de Floriano, que esteve em sua casa em data anterior aos fatos contando que ia adquirir uma chácara. Ao ver a documentação o depoente viu o contrato e o comparou com a certidão do cartório, onde constava como proprietários no contrato de compromisso de compra e venda. Nesse dia já havia sido feito o pagamento dos 80 mil reais. Encontraram Patrícia e ela ficou surpresa com a situação pois não estava vendendo seu terreno. Foram até a imobiliária e conversou com Roberto e Rogério, que dissera, que Patrícia estaria indo lá para acertar tudo, mas Patrícia chegou lá e eles nem a reconheceram. Renato havia dito para Patrícia que iria comprar o terreno, mas nunca pagou, e após isso já passou o terreno para seu pai, Roberto, vender. Questionou Roberto sobre a existência de Patrícia, antes dela aparecer, e ele dizia que ela iria chegar lá, mas era mentira. O caseiro foi colocado lá pelo Renato, Patrícia nem sabia. Quando Patrícia soube pediu para o caseiro não entregar a chave para ninguém, por isso eles não conseguiram consumir a venda e entregar a chave. Quando questionou Roberto sobre a existência da Patrícia e o fato de ela constar como proprietária, ao contrário do que estava no compromisso de compra e venda. Nunca teve contato com Renato, ficou sabendo dele através da conversa com a Patrícia. Contou que Rogério disse que iria depositar o dinheiro de volta, iria dar uma entrada, iria pagar em parcelas, mas nunca pagou nada. Soube que ofereceram um terreno para abater dos 80 mil reais, falaram que iriam vender um carro também, mas nada foi feito. Patrícia disse que queria vender o sítio na época da pandemia e Renato iria vender, mas decidiu comprar ele mesmo, mas como não pagou o negócio não foi feito.

O réu ROBERTO BALTAZAR GODINHO respondeu apenas as perguntas de sua advogada. Disse que obteve o imóvel através de João, seu amigo, pagou uma parte e o restante iria pagar parcelado. João é seu amigo, era corretor, trabalha em Juquitiba e lhe ofereceu o imóvel, que foi comprado abaixo do preço e vendido por 250 para Florindo. João disse que o imóvel era dele, mas não apresentou documentação, foi tudo realizado de maneira verbal. João o levou até o imóvel. Comprou o imóvel por 200 mil, deu um sinal de 30 mil e o restante seria pago com a documentação. Comprou o imóvel para revender. Os 30 mil que deu foi em espécie. A documentação seria entregue depois, mas João sumiu, desapareceu. Depois disso vendeu o imóvel para Luzineth e Florindo, disse a eles que iria atrás da João, mas não conseguiu encontrá-lo. Após o ocorrido ofereceu uma chácara e um carro para as vítimas para pagar a dívida, mas não chegou a mostrar foto do terreno. Florindo deu 20 mil, depois 60, e ficou aguardando o restante da documentação e da chave. Em relação ao imóvel oferecido Florindo não quis tomar conhecimento, nem foi ver o imóvel. Não

conhece Patrícia. João era conhecido de cerca de 6 ou 8 meses do réu. Confiou nele. É comum em Juquitiba transações assim. Mora em Juquitiba há 64 anos, desde que nasceu. Em relação a Rogério, foi ele que captou o cliente. Não fez qualquer anúncio da chácara, foi Rogério que trouxe o cliente. Rogério não recebeu dinheiro pois não foi concluído o negócio.

O réu RENATO OSCALINO DE ANDRADE disse não ter conhecimento do processo. Não conhece as vítimas. Não participou da negociação. Sabe que seu pai negocia terrenos. Já ajudou seu pai nas negociações, mas não na presente, inclusive estava trabalhando fora. Conhece Rogério, mas nunca negociou imóvel com ele. Não conhece Patrícia, nunca negociou com ela, nunca colocou caseiro lá. Única coisa que faz para seu pai é mostrar chácaras que estão a venda de vez em quando, mas quanto a essa chácara em si nunca foi até lá. Reitera não conhecer Patrícia e Wagner, não sabe por que falaram sobre ele no depoimento na delegacia. Não estava no dia que Patrícia foi levada até a imobiliária, estava trabalhando fora. Seu pai compra vários imóveis, não se recorda se comentou sobre esse imóvel em especial. Já viu o João em Juquitiba, mas não tem amizade, não sabe o sobrenome, sabe que ele vende terreno, oferece chácara. Seu pai trabalha com construção há 40 anos, e o depoente sempre o ajudou, desde que era adolescente já o acompanhava. Nunca foi beneficiado pelas vendas de imóveis de seu pai, nem neste nem em outros processos, possui 4 filhos, vive de aluguel e de bico, ganhando cerca de 80 a 100 reais por dia, como pedreiro, e as vezes faz bicos em imobiliárias de fim de semana, indicando imóveis a venda, levando clientes. Atualmente está trabalhando em Juquitiba, não tem trabalhado com seu pai. Após a instauração dos processos houve um atrito com seu pai, discutiu com ele por ter sido colocado nessa situação, e por isso pararam de trabalhar juntos.

Estas são as provas.

O delito previsto no art. 171, caput, do CP, requer como requisitos fundamentais para sua configuração: (1) o emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (2) o induzimento ou manutenção da vítima em erro; (3) e, por fim, a obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio. No caso dos autos, estão presentes todos esses elementos.

Outrossim, não há qualquer dúvida que Roberto se apresentou a todo momento como proprietário do imóvel em questão, o que foi dito pela vítima e testemunha, e também consta expressamente do documento de fls. 20-24, no qual o réu se apresenta como "senhor e legítimo proprietário" da chácara (fl. 20):

Ainda, quando confrontado com Patrícia, real proprietária do imóvel conforme se observa do documento de fl. 25-28, Roberto, surpreendido por aquela situação, não soube se explicar.

E, em realidade, até o presente momento o réu não conseguiu apresentar uma única versão convincente sobre a legalidade do negócio que pretendia concluir.

Quando ouvido durante o inquérito (fls. 64-65), afirmou que um conhecido de nome João disse que um amigo estaria vendendo a chácara e ele atuaria apenas como intermediário, recebendo um percentual da venda que seu amigo faria. Relatou que após o depósito dos valores soube que o proprietário do terreno já o havia vendido para outra pessoa e por isso tentou desfazer o negócio, inclusive, como já havia gastado o dinheiro, tentou entregar outro terreno para as vítimas.

Já em juízo apresentou versão diversa, contando que, em realidade, adquiriu o imóvel de João e iria o revender.

Chama atenção que o réu, que afirma atuar há anos no comércio de imóveis, tenha dito que comprou uma chácara de maneira verbal, sem nenhuma espécie de contrato, e que nem ao menos sabe identificar ou localizar seu amigo, cujo único dado que parece conhecer é o comum nome de "João".

Enfim, não há nenhuma dúvida que o acusado Roberto se apresentou como proprietário de um imóvel que não era seu, inclusive elaborando contrato no qual afirmava ser legítimo dono da chácara, e, após receber 80 mil reais das vítimas, foi surpreendido e nunca devolveu nem ao menos parte do dinheiro.

Deve-se salientar que o simples fato de alegar ter tentado ressarcir as vítimas não é capaz de afastar sua responsabilidade penal. Ademais, é plenamente compreensível

que os ofendidos não queiram receber qualquer bem do réu, sobretudo outro terreno ou um veículo.

Já a participação de Renato na empreitada também restou clara, mesmo não tendo entrado diretamente em negociação com as vítimas. Vejamos

Ouvidos em sede inquisitorial (fls. 153-15 e 155-156), os legítimos proprietários do imóvel, Wagner e Patrícia, contaram que adquiriram a chácara em 2010, e que em meados de 2019 tentaram vendê-la, tendo Renato se apresentado como corretor de imóveis e pedido inicialmente para negociar a chácara. Posteriormente, o próprio Renato afirmou que iria comprar o imóvel, mas devido a sua demora em realizar o pagamento, os proprietários acabaram desistindo de realizar a venda e encerraram o acordo, inclusive avisando ao réu que ele não poderia mais levar clientes para visitar o local. Disseram ainda que no fim do ano seguinte foram surpreendidos por Floriano que lhes disse que havia comprado a chácara de Roberto, pai de Renato. Em juízo, embora as vítimas tenham dito que não trataram diretamente com Renato, também disseram que Roberto falava ao telefone com seu filho durante as negociações.

Já a testemunha José disse que Patrícia lhe revelou que Renato realmente demonstrou intenção de comprar o sítio, mas que nunca pagou, nunca tendo concluído o negócio. Mesmo assim, ainda segundo a testemunha, Renato passou o sítio para que seu pai o vendesse, como se fosse ele o proprietário, o que ele realmente tentou fazer, conforme já demonstrado extensivamente.

Assim, percebe-se que Renato foi quem, em primeiro momento, obteve as informações sobre o imóvel, inclusive obtendo autorização, para visitar a chácara, apresentá-la a potenciais compradores, e, posteriormente, utilizando-se desses poderes que inclusive já haviam sido revogados pela real proprietário do bem, em conluio com seu pai, tentou vender um imóvel que não era seu às vítimas. Ora, é certo que sem a participação de Renato, não haveria como se consumir o crime.

Portanto, bem delineadas as condutas dos acusados, demonstrando-se o induzimento das vítimas em erro, uma vez que elas acreditavam estar negociando com o real proprietário do imóvel, e não havendo qualquer circunstância que afaste a ilicitude das condutas ou exclua a culpabilidade dos acusados, a condenação nos termos da denúncia é medida de rigor.

Passo, então, a dosimetria, em respeito ao princípio da individualização das penas, bem como ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do CP.

Réu Roberto Baltazar Godinho

Vejamos as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.

No que tange à culpabilidade, deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta o que era exigível ao agente, na situação em que o fato ocorreu. À vista disso, reputo que ela não lhe é desfavorável.

Quanto aos antecedentes criminais, o réu possui três condenações com trânsito em julgado (Processos 0000479-19.2010.8.26.0268, 0009356-84.2006.8.26.0268 e 0017483-16.2003.8.26.0268). Utilizarei, portanto, o primeiro deles (pena julgada extinta em 17/01/2019) como circunstância apta a configurar a reincidência na fase seguinte, e os demais serão valorados no presente momento.

Nesse sentido:

Apelação. Furto. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Condenação mantida. Reprimenda demasiadamente majorada (em 1/4), unicamente na segunda etapa, com fulcro na reincidência. Presença de cinco condenações definitivas (uma delas já atingida pelo período depurador) que permite o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STJ. Na segunda fase, também de rigor a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, porquanto ambas são equânimes entre si. Regime inicial equivocado que não comporta reparo, em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Parcial provimento.

(TJSP; Apelação Criminal 1501535-59.2019.8.26.0571; Relator (a): Guilherme de Souza

Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/10/2020; Data de Registro: 17/10/2020)

A conduta social, consistente na forma como o indivíduo se comporta perante a sociedade, não foi suficientemente apurada.

A personalidade do agente diz respeito à "sua índole, à sua maneira de agir e de sentir, ao próprio caráter do agente. Deve-se averiguar se o crime praticado se afina com a individualidade psicológica do agente, caso em que essa sua personalidade voltada ao delito pesará em seu desfavor" (in Celso DELMANTO. Código Penal Comentado. 6. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 111). Deve-se lembrar que aqui são levados em consideração aspectos extrapenais, e, portanto, não há, nestes autos, informações suficientes.

Os motivos do crime são as razões que moveram o agente a cometer o crime.

Igualmente, não vislumbro motivo para valorá-los negativamente.

As circunstâncias do crime são as condições que gravitam a prática da infração penal e que são relevantes no caso concreto. Nada há nos autos que demonstre que extrapolem o já implícito no tipo penal em comento.

As consequências do crime são os efeitos da conduta do agente, o maior ou o menor dano (ou risco de dano) para a vítima ou para a própria coletividade. No caso, não se mostraram anormais para a natureza do crime, de sorte que não devem influir na dosimetria da pena.

Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do injusto. Ponderadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando os maus-antecedentes do réu e que são duas as condenações sopesadas nesta fase, fixo a pena-base 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 dias-multa

Segunda etapa.

O réu é reincidente, já ostentando uma condenação criminal com trânsito em julgado ainda não atingida pelo período depurador, conforme exposto anteriormente.

Assim, incide ao caso a agravante genérica do art. 61, I, do CP, razão pela qual majoro a pena em 1/6, fixando-a nesta fase em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Terceira etapa.

Inexistem causas gerais ou especiais de aumento de pena.

Por conseguinte, fica a pena definitivamente estabelecida em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento.

Em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2º e § 3º, do Código Penal, considerando a quantidade de pena imposta, os maus antecedentes e a reincidência do condenado, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o regime semiaberto.

Da substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do CP).

Incabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos, já que o réu é reincidente em crime doloso (art. 44, II, CP).

Pelo mesmo motivo, impossível a suspensão condicional da pena (art. 77, I e II, CP).

Do direito de recorrer em liberdade

O acusado respondeu ao processo em liberdade e não se demonstrou alteração fática que demonstre a presença dos requisitos e pressupostos necessários à custódia cautelar, podendo o acusado aguardar eventual recurso em liberdade.

Réu Renato Oscalino De Andrade

Primeira etapa.

No que tange à culpabilidade, reputo que ela não lhe é desfavorável.

Quanto aos antecedentes criminais, o réu é primário, não ostentando nenhuma condenação com trânsito em julgado em sua folha de antecedentes (fls. 189-190)

A conduta social não foi suficientemente apurada.

Não há informações suficientes sobre a personalidade do agente nos autos.

Os motivos do crime são as razões que moveram o agente a cometer o crime.

Igualmente, não vislumbro motivo para valorá-los negativamente.

As circunstâncias do crime são as condições que gravitam a prática da infração penal e que são relevantes no caso concreto. Nada há nos autos que demonstre que extrapolem o já implícito no tipo penal em comento.

As consequências do crime são os efeitos da conduta do agente, o maior ou o menor dano (ou risco de dano) para a vítima ou para a própria coletividade. No caso, não se mostraram anormais para a natureza do crime, de sorte que não devem influir na dosimetria da pena.

Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do injusto.

Ponderadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, que são favoráveis ao réu, mantenho a pena base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda etapa.

Não estão presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Terceira etapa.

Inexistem causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição de pena, devendo ser mantida no patamar de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento.

Considerando o quantum da pena privativa de liberdade aplicada e as condições pessoais do condenado, que não é reincidente, com fundamento no art. 33, parágrafo 2º, alínea "c" e parágrafo 3º, do mesmo diploma legal, fixo, para início do cumprimento da pena, o regime aberto.

Da substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP).

Considerando o montante de pena aplicado, que as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis e que o delito não foi cometido com grave ameaça ou violência, verifica-se a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade pelas penas restritiva de direitos.

Assim sendo, substituto a pena privativa de liberdade aplicada pelas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por se revelar a mais adequada ao caso concreto, devendo o Juízo da execução, em audiência admonitória, definir a entidade que será beneficiada com a prestação social alternativa, e prestação pecuniária no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo, a ser pago à entidade a ser definida pelo juízo da execução, admitindo-se o parcelamento, conforme a situação financeira do réu.

Da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP):

Resta prejudicado o sursis em razão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Do direito de recorrer em liberdade

Considerando a quantidade de pena imposta e o regime inicial fixado, não se encontram presentes os requisitos e pressupostos necessários à custódia cautelar, podendo o acusado aguardar eventual recurso em liberdade.

Valor do dia-multa

Não se comprovou nos autos que os condenados possuem bens de valor ou que exercem profissão rendosa, motivos pelos quais fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art.49, § 1º, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR:

O réu Roberto Baltazar Godinho à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (catorze) dias-multa, fixados no mínimo legal, em virtude da conduta típica descrita no artigo 171, caput, e §2º, inc. I, do CP.

O réu Renato Oscalino de Andrade à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito nos termos da fundamentação, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, em virtude da conduta típica descrita no artigo 171, caput, e §2º, inc. I, do CP.

Condene os réus ao pagamento das custas processuais, a teor do que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual se o caso.

Intime-se a vítima, nos termos do art. 201, §2º, do CPP.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

P.I.C.

Itapeccerica da Serra, 29 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA